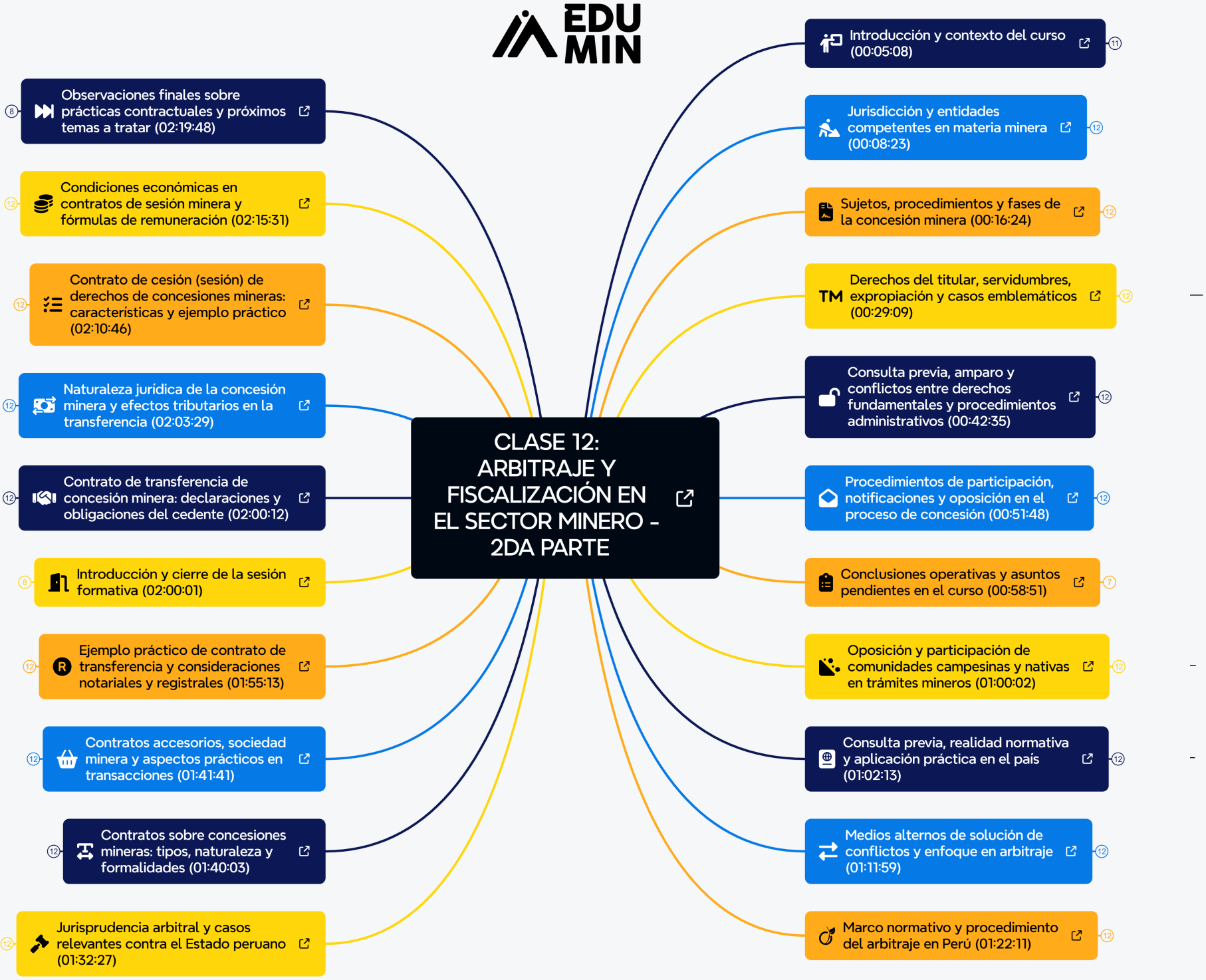
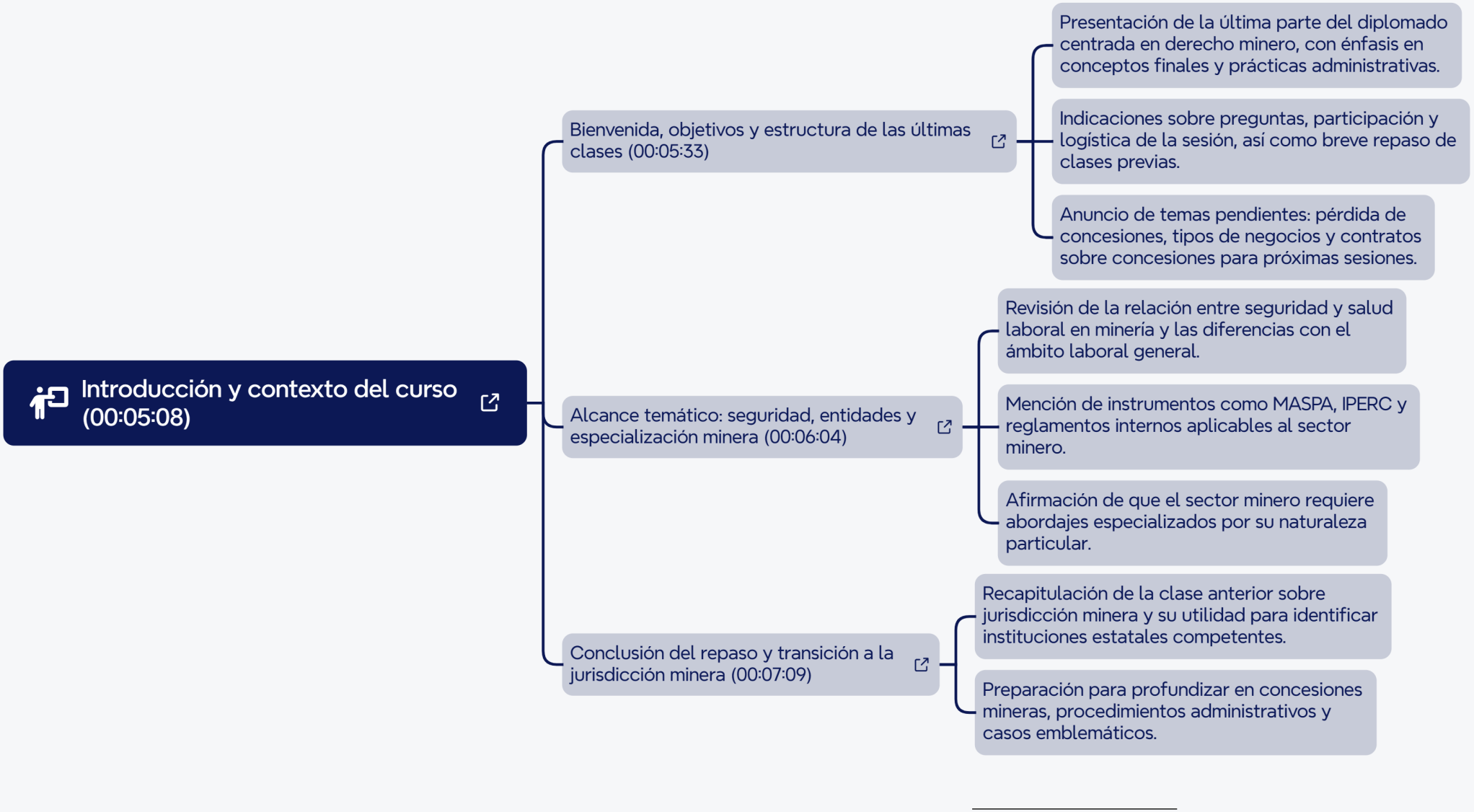

EDU MIN
CLASE 12: ARBITRAJE Y FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR MINERO - 2DA PARTE
Introducción y contexto del curso (00:05:08)
Jurisdicción y entidades competentes en materia minera (00:08:23)
Sujetos, procedimientos y fases de la concesión minera (00:16:24)
Derechos del titular, servidumbres, expropiación y casos emblemáticos (00:29:09)
Consulta previa, amparo y conflictos entre derechos fundamentales y procedimientos administrativos (00:42:35)
Procedimientos de participación, notificaciones y oposición en el proceso de concesión (00:51:48)
Conclusiones operativas y asuntos pendientes en el curso (00:58:51)
Oposición y participación de comunidades campesinas y nativas en trámites mineros (01:00:02)
Consulta previa, realidad normativa y aplicación práctica en el país (01:02:13)
Medios alternos de solución de conflictos y enfoque en arbitraje (01:11:59)
Marco normativo y procedimiento del arbitraje en Perú (01:22:11)
Observaciones finales sobre prácticas contractuales y próximos temas a tratar (02:19:48)
Condiciones económicas en contratos de sesión minera y fórmulas de remuneración (02:15:31)
Contrato de cesión (sesión) de derechos de concesiones mineras: características y ejemplo práctico (02:10:46)
Naturaleza jurídica de la concesión minera y efectos tributarios en la transferencia (02:03:29)
Contrato de transferencia de concesión minera: declaraciones y obligaciones del cedente (02:00:12)
Introducción y cierre de la sesión formativa (02:00:01)
Ejemplo práctico de contrato de transferencia y consideraciones notariales y registrales (01:55:13)
Contratos accesorios, sociedad minera y aspectos prácticos en transacciones (01:41:41)
Contratos sobre concesiones mineras: tipos, naturaleza y formalidades (01:40:03)
Jurisprudencia arbitral y casos relevantes contra el Estado peruano (01:32:27)


Introducción y contexto del curso (00:05:08)
Bienvenida, objetivos y estructura de las últimas clases (00:05:33)
Presentación de la última parte del diplomado centrada en derecho minero, con énfasis en conceptos finales y prácticas administrativas.
Indicaciones sobre preguntas, participación y logística de la sesión, así como breve repaso de clases previas.
Anuncio de temas pendientes: pérdida de concesiones, tipos de negocios y contratos sobre concesiones para próximas sesiones.
Alcance temático: seguridad, entidades y especialización minera (00:06:04)
Revisión de la relación entre seguridad y salud laboral en minería y las diferencias con el ámbito laboral general.
Mención de instrumentos como MASPA, IPERC y reglamentos internos aplicables al sector minero.
Afirmación de que el sector minero requiere abordajes especializados por su naturaleza particular.
Conclusión del repaso y transición a la jurisdicción minera (00:07:09)
Recapitulación de la clase anterior sobre jurisdicción minera y su utilidad para identificar instituciones estatales competentes.
Preparación para profundizar en concesiones mineras, procedimientos administrativos y casos emblemáticos.

Jurisdicción y entidades competentes en materia minera (00:08:23)

- Instituciones del Estado vinculadas a la minería y sus funciones (00:08:23)
  - Enumeración de entidades: SUNAR, Tribunal Minero, INEMET y gobiernos regionales, con sus roles específicos en concesiones.
  - Distinción entre competencia del INEMET para gran minería y gobiernos regionales para pequeña minería y minería artesanal.
  - Referencia a otras autoridades inspectivas y ambientales que intervienen en trámites mineros.
- Naturaleza del procedimiento de concesión y vías de impugnación (00:13:02)
  - Descripción del procedimiento administrativo para solicitar concesión minera ante entidades estatales, mediante formularios y estudios.
  - Debate doctrinal sobre la naturaleza de la concesión: mayoritariamente administrativa, con posturas que la consideran de doble naturaleza (administrativa y derecho real).
  - Ruta de impugnación: desde recursos administrativos hasta Tribunal Minero y eventualmente contencioso administrativo ante el Poder Judicial.
- Comparación internacional sobre concesiones mineras y sistemas alternativos (00:14:24)
  - Diferencias con otros países: en Chile sistema judicial para concesiones y en Colombia contratación directa con el Estado.
  - Aclaración de que los regímenes varían en Latinoamérica y no todos siguen el modelo peruano.
  - Implicaciones prácticas de que la concesión peruana sea principalmente un acto administrativo sujeto a control jurisdiccional.

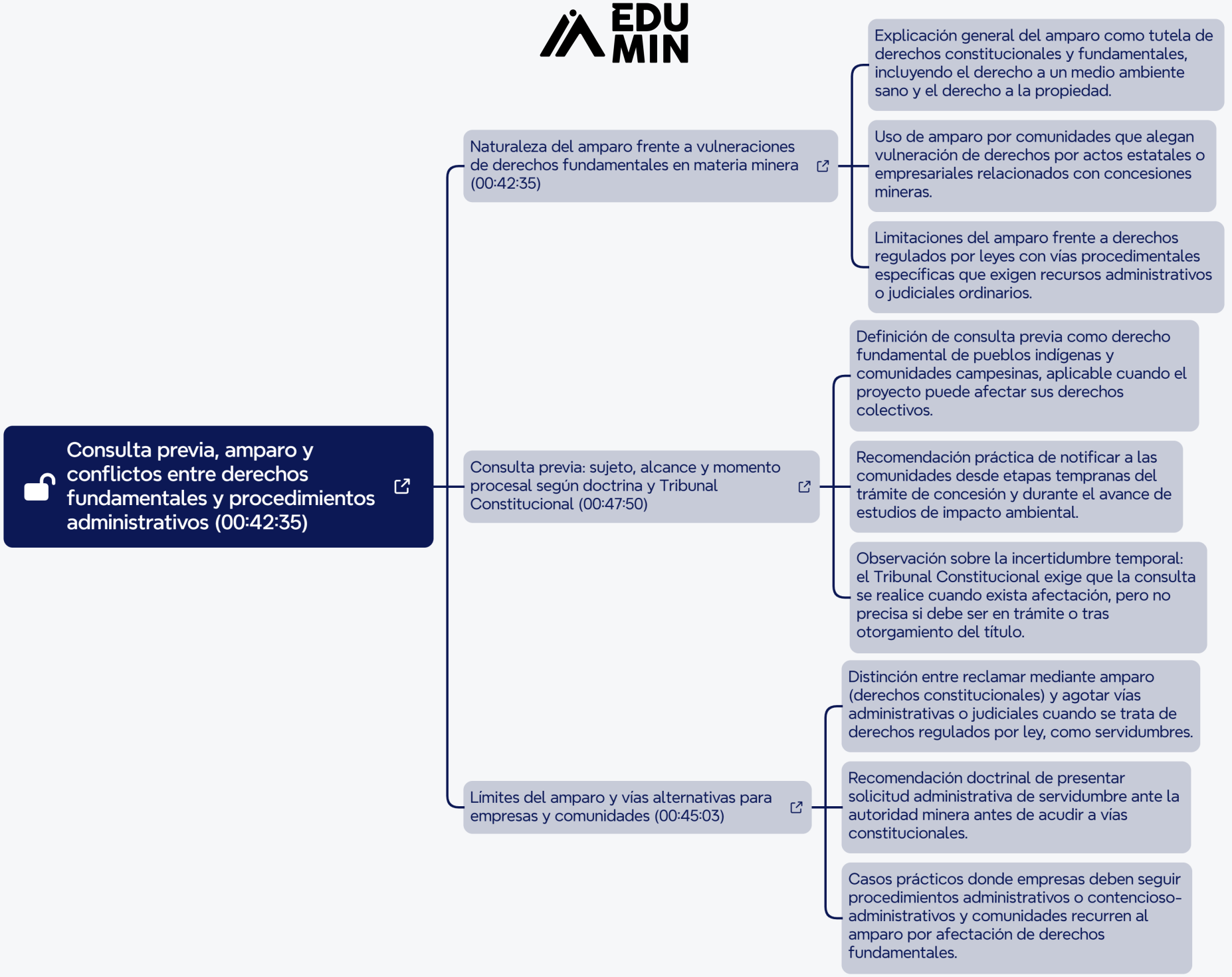
Sujetos, procedimientos y fases de la concesión minera (00:16:24)

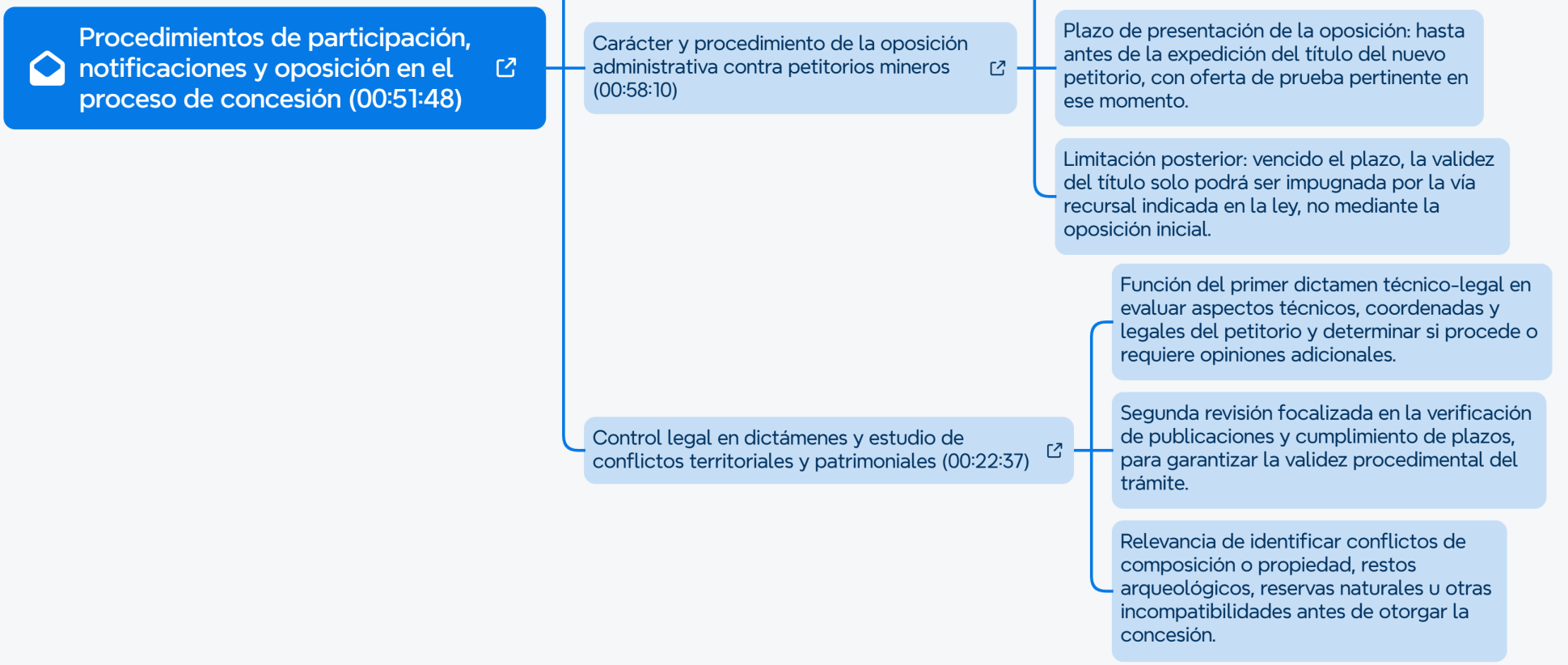
- Tipos de sujetos involucrados y definiciones legales (00:16:24)
  - Identificación de sujetos: Estado (INECMET, gobiernos regionales), empresa minera, contratistas mineros y contratistas de actividades conexas.
  - Definición de empresa minera como persona natural o jurídica inscrita y formalizada para ejercer actividades mineras dentro de la legalidad.
  - Concepto de contratista minero y contratista de actividades conexas, su inscripción previa y funciones en exploración, explotación, beneficio y transporte.
- Fases administrativas de la solicitud de concesión y documentos requeridos (00:20:38)
  - Presentación del petitorio minero con formato oficial (actualmente virtual) y apertura de cuenta de usuario en la plataforma del Ministerio de Energía y Minas.
  - Inscripción en el catastro, publicación de avisos en El Peruano y diarios regionales, y entrega de anexos técnicos y legales.
  - Emisión de primer y segundo dictamen técnico-legal, con revisión de coordenadas, legalidad, publicaciones y plazos, y requisitos de presentación de publicaciones completas.
- Obtención del título, anotaciones registrales y efectos sobre negociaciones posteriores (00:25:42)
  - Otorgamiento del título y su inscripción en la SUNAR (registro público), sin que ello otorgue automáticamente derechos de explotación, transporte o beneficio.
  - Posibilidad de transferir, arrendar o ceder parte o toda la concesión mediante contratos, anotaciones registrales y efectos administrativos observados en casos previos.
  - Relevancia del arbitraje y de las vías resolutorias contractuales para controversias entre titulares y terceros contratistas.

EDU MIN

TM Derechos del titular, servidumbres, expropiación y casos emblemáticos (00:29:09)

- Derechos comunes del titular y facultad para solicitar servidumbres en terrenos ajenos (00:31:15)
  - Derecho del titular de la concesión a solicitar autorización a la autoridad minera para establecer servidumbres en terrenos de terceros cuando sean necesarias.
  - Establecimiento de servidumbre previa indemnización justipreciada y posibilidad de expropiación si la servidumbre enervara el derecho de propiedad del afectado.
  - Aplicación práctica cuando concesiones coinciden con terrenos de comunidades, particulares o empresas con derechos reales.
- Caso emblemático de Yanacocha y la comunidad San Andrés de Negritos (00:33:46)
  - Narrativa del conflicto: necesidad de servidumbre por parte de Yanacocha, negativa inicial de la comunidad y posterior uso del mecanismo de expropiación parcial.
  - Pago de justiprecio, transferencia de la parte necesaria y crítica pública que calificó el hecho como despojo territorial por algunos especialistas.
  - Reactivación judicial en 2025: admisión a trámite de demanda de amparo por parte de la comunidad que reclama restitución de más de 14,000 hectáreas, con audiencia prevista y debate sobre constitucionalidad del procedimiento.
- Efectos sociales y jurídicos de expropiaciones y servidumbres en comunidades campesinas (00:36:58)
  - Dilema entre aplicación de derechos legales del concesionario y percepción de despojo o abuso por parte de comunidades afectadas.
  - Diversas reacciones sociales: protestas, demandas judiciales y búsquedas de reparación mediante amparo u otras vías.
  - Relevancia práctica para futuros otorgamientos y la necesidad de analizar cada caso según su contexto y consecuencias sociales.


Consulta previa, amparo y conflictos entre derechos fundamentales y procedimientos administrativos (00:42:35)
Naturaleza del amparo frente a vulneraciones de derechos fundamentales en materia minera (00:42:35)
Explicación general del amparo como tutela de derechos constitucionales y fundamentales, incluyendo el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la propiedad.
Uso de amparo por comunidades que alegan vulneración de derechos por actos estatales o empresariales relacionados con concesiones mineras.
Limitaciones del amparo frente a derechos regulados por leyes con vías procedimentales específicas que exigen recursos administrativos o judiciales ordinarios.
Consulta previa: sujeto, alcance y momento procesal según doctrina y Tribunal Constitucional (00:47:50)
Definición de consulta previa como derecho fundamental de pueblos indígenas y comunidades campesinas, aplicable cuando el proyecto puede afectar sus derechos colectivos.
Recomendación práctica de notificar a las comunidades desde etapas tempranas del trámite de concesión y durante el avance de estudios de impacto ambiental.
Observación sobre la incertidumbre temporal: el Tribunal Constitucional exige que la consulta se realice cuando exista afectación, pero no precisa si debe ser en trámite o tras otorgamiento del título.
Límites del amparo y vías alternativas para empresas y comunidades (00:45:03)
Distinción entre reclamar mediante amparo (derechos constitucionales) y agotar vías administrativas o judiciales cuando se trata de derechos regulados por ley, como servidumbres.
Recomendación doctrinal de presentar solicitud administrativa de servidumbre ante la autoridad minera antes de acudir a vías constitucionales.
Casos prácticos donde empresas deben seguir procedimientos administrativos o contencioso-administrativos y comunidades recurren al amparo por afectación de derechos fundamentales.


Procedimientos de participación, notificaciones y oposición en el proceso de concesión (00:51:48)
Mecanismos de información y participación durante la tramitación de concesiones (00:21:05)
Publicaciones obligatorias en El Peruano y en diarios regionales, junto con colocación de letreros en el área de la concesión como parte del procedimiento administrativo.
Obligación de la empresa de realizar talleres informativos, gestión social e intérpretes en estudios de impacto ambiental previos a la consulta previa.
Problemas prácticos: comunidades mal informadas o desconfianza hacia la empresa que dificulta la comunicación y los procesos de consulta.
Carácter y procedimiento de la oposición administrativa contra petitorios mineros (00:58:10)
Definición de oposición como trámite administrativo para impugnar la validez del petitorio de una concesión minera por cualquier persona que se considere afectada.
Plazo de presentación de la oposición: hasta antes de la expedición del título del nuevo petitorio, con oferta de prueba pertinente en ese momento.
Limitación posterior: vencido el plazo, la validez del título solo podrá ser impugnada por la vía recursal indicada en la ley, no mediante la oposición inicial.
Control legal en dictámenes y estudio de conflictos territoriales y patrimoniales (00:22:37)
Función del primer dictamen técnico-legal en evaluar aspectos técnicos, coordenadas y legales del petitorio y determinar si procede o requiere opiniones adicionales.
Segunda revisión focalizada en la verificación de publicaciones y cumplimiento de plazos, para garantizar la validez procedimental del trámite.
Relevancia de identificar conflictos de composición o propiedad, restos arqueológicos, reservas naturales u otras incompatibilidades antes de otorgar la concesión.

- **Conclusiones operativas y asuntos pendientes en el curso (00:58:51)**
  - Temas restantes y continuidad del programa (00:06:47)
    - Indicaciones sobre próxima clase que abordará pérdida de concesiones, tipos de negocios y contratos susceptibles de celebrarse sobre una concesión minera.
    - Recordatorio de que lo expuesto es un repaso con análisis doctrinal y casos emblemáticos para cerrar el ciclo del diplomado.
  - Relevancia práctica y observaciones finales sobre el derecho minero peruano (00:15:09)
    - Confirmación de que la concesión minera en Perú es esencialmente administrativa pero puede desembocar en control jurisdiccional.
    - Importancia de equilibrios entre derechos del titular, derechos de propietarios y derechos fundamentales de comunidades, los cuales generan disputas y requieren análisis caso a caso.
    - Necesidad de notificar y participar a las comunidades desde etapas tempranas para disminuir conflictos sociales y mejorar legitimidad de proyectos mineros.

EDU MIN

Oposición y participación de comunidades campesinas y nativas en trámites mineros (01:00:02)

- Posibilidad de que comunidades presenten oposición administrativa a concesiones mineras (01:00:09)
  - Algunas comunidades campesinas y nativas podrían usar el procedimiento administrativo de oposición para cuestionar la expedición de títulos de concesión minera ante solicitudes de terceros.
  - Se requiere aportar prueba pertinente que demuestre razones para negar la concesión, como superposición de áreas, incumplimiento de requisitos o impedimentos del solicitante.
  - El uso de esta figura depende de interpretación doctrinal; hay opiniones disidentes sobre si les corresponde su uso, pero desde una perspectiva de derechos ambientales y ciudadanos se considera que sí pueden recurrir a ella.
- Requisitos probatorios y motivos válidos para objetar una concesión (01:00:26)
  - La oposición exige reunir pruebas que expliquen específicamente por qué la concesión no debería otorgarse, por ejemplo superposición con tierras de la comunidad o requisitos legales incumplidos por el solicitante.
  - Se mencionan impedimentos específicos para solicitantes (ej. ser ministro o jefe de fuerzas armadas en situaciones reguladas) que pueden invalidar la obtención de concesiones.
  - La carga probatoria es central: sin pruebas pertinentes la oposición administrativa no prospera.
- Interpretaciones legales y derechos de pueblos originarios frente a concesiones (01:01:13)
  - Existen posiciones doctrinales que limitan el uso de la oposición por pueblos originarios argumentando que no les afectaría directamente; sin embargo, la exposición rechaza esa postura y afirma la igualdad de derechos ambientales de las comunidades.
  - Se enfatiza que comunidades y campesinos son peruanos con derecho a un ambiente sano, por lo que pueden recurrir a procedimientos administrativos si así lo consideran.
  - El procedimiento es accesible siempre que se cumpla con la prueba y los requisitos procesales exigidos por la administración.

Consulta previa, realidad normativa y aplicación práctica en el país (01:02:13)

- Concepto, alcance y sujetos protegidos por la consulta previa (01:02:20)
  - La consulta previa busca garantizar la participación de pueblos originarios cuando proyectos o medidas administrativas puedan afectar sus derechos colectivos.
  - Se revisa para quiénes es especialmente: pueblos originarios, comunidades nativas y campesinas que tienen derechos colectivos sobre territorios y recursos.
  - Se explica de forma general cómo se realiza la consulta y cuáles son sus objetivos en relación con la protección del medio ambiente y el desarrollo.
- Discrepancia entre normativa y vida real en procesos de consulta y conflictos sociales (01:02:41)
  - Aunque la ley y lineamientos sobre consulta previa y solución de conflictos sociales son explícitos, la realidad práctica suele ser más compleja y sobrepasa la normativa escrita.
  - Existen situaciones no previstas o insuficientemente reguladas que requieren soluciones caso por caso mediante la actuación de jueces o autoridades administrativas.
  - La dinámica social y los conflictos locales generan escenarios en los que la normativa no alcanza para resolver todas las contingencias.
- Rol de la ley y necesidad de aplicación judicial o administrativa caso por caso (01:03:01)
  - La ley provee procedimientos y lineamientos generales, pero la aplicación práctica implica interpretación y decisiones concretas según las particularidades del caso.
  - En ámbitos no regulados plenamente, los jueces o autoridades aplican principios generales y consideran la realidad local para tomar decisiones.
  - Se reconoce que otras ramas del derecho también enfrentan situaciones análogas donde la norma escrita no cubre todas las eventualidades.

Medios alternos de solución de conflictos y enfoque en arbitraje (01:11:59)

- Clasificación y funciones de los medios alternativos de solución de conflictos (01:12:08)
  - Se describen los medios alternativos: conciliación extrajudicial, conciliación judicial, transacción extrajudicial y arbitraje, cada uno con sus características y finalidades.
  - La conciliación extrajudicial es voluntaria y se realiza ante centros de conciliación; en ciertos casos la ley exige su agotamiento previo antes de acudir al Poder Judicial.
  - Transacción extrajudicial es un acuerdo privado entre partes que, si está formalizado, puede ejecutarse judicialmente; la conciliación judicial puede ocurrir durante el proceso ante propuesta del juez.
- Definición, naturaleza y usos del arbitraje como método heterocompositivo (01:15:09)
  - El arbitraje es un mecanismo heterocompositivo donde un tercero neutral (árbitro) decide la controversia, con carácter de solución definitiva cuando las partes se someten voluntariamente.
  - Se caracteriza por economía, informalidad, celeridad y adaptabilidad al comercio internacional; resulta idóneo para controversias entre empresas nacionales e internacionales.
  - En contratos internacionales evita someterse a la jurisdicción nacional de una sola parte, posibilitando elegir centros de arbitraje neutrales (Nueva York, Londres, España, etc.).
- Aplicación del arbitraje en el sector minero y ejemplos jurisprudenciales (01:16:58)
  - El arbitraje es frecuente en minería por el componente comercial y la presencia de inversionistas extranjeros; también se usa en hidrocarburos y otras industrias.
  - Se expone el caso Lupacagol (Lupaca Gol) en Puno contra el Estado peruano: el laudo arbitral determinó responsabilidad del Estado y le ordenó pagar indemnización por no haber protegido las labores mineras durante protestas.
  - Otros arbitrajes similares han afectado la percepción de riesgo en inversiones mineras en Perú, influyendo en la decisión de invertir o no.

Marco normativo y procedimiento del arbitraje en Perú (01:22:11)

- Legislación vigente sobre arbitraje y alcance territorial (01:22:28)
  - La ley de arbitraje vigente en Perú se identifica como el Decreto Legislativo 1071, modificado por el Decreto Legislativo 1231 del 26 de septiembre de 2015.
  - El decreto se aplica a arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del territorio peruano, sean de carácter nacional o internacional, con aplicación supletoria frente a tratados o normas especiales.
  - La normativa permite regular arbitrajes entre empresas nacionales, así como arbitrajes entre el Estado peruano y empresas internacionales, sujetándose a tratados si corresponden.
- Carácter del laudo arbitral, ejecutoriedad y acciones en caso de incumplimiento (01:20:05)
  - El laudo arbitral es equiparable a una sentencia en eficacia y es de obligado cumplimiento desde su notificación a las partes; puede ejecutarse mediante acciones judiciales si no se cumple voluntariamente.
  - La ley contempla mecanismos para solicitar la ejecución del laudo ante el Poder Judicial del país donde se originó o ante el Poder Judicial peruano, según conveniencia de la parte favorecida.
  - El incumplimiento de un laudo por parte del Estado genera daño reputacional internacional y desincentiva inversiones, como se evidenció en el caso Lupacagol.
- Naturaleza voluntaria y posibilidad de arbitraje obligatorio por mandato legal (01:21:14)
  - El arbitraje nace principalmente de la voluntad de las partes que acuerdan someter futuras controversias a dicho mecanismo, incluido el acuerdo sobre el centro arbitral y reglas aplicables.
  - Existen supuestos donde la ley obliga el uso del arbitraje de manera previa o exclusiva en determinadas materias, similar a la conciliación obligatoria en otros ámbitos.
  - La ley establece condiciones de procedencia y ejecución que determinan la relación entre arbitraje y jurisdicción ordinaria.

Contrato de cesión (sesión) de derechos de concesiones mineras: características y ejemplo práctico (02:10:46)

Definición y formalidades de la sesión (cesión) temporal de derechos de concesión minera (02:10:46)

- La sesión de derechos de concesiones mineras equivale, de forma aproximada, a alquilar o arrendar temporalmente el derecho de la concesión por un plazo determinado.
- Esta cesión requiere formalidad de escritura pública y posterior inscripción en el registro donde consta el título de la concesión para que conste la afectación del derecho.
- La sesión se puede pactar por cualquier plazo acordado y debe registrarse para que terceros conozcan la afectación temporal del derecho minero.

Ejemplo práctico de adenda a contrato de sesión: identificación de partes y concesiones objeto (02:11:31)

- El contrato de ejemplo es una adenda (2018) que amplía un contrato de sesión previamente celebrado entre un titular persona natural y una empresa arenera como cesionaria.
- Se identifican las concesiones por nombre y partida registral (Arenal 1, Arenal 2, etc.) y se refiere la información del notario que protocolizó el acto.
- La adenda especifica que la sesión original se celebró en 2009 y se pactaron condiciones de temporalidad y renovación que ahora se extienden mediante la adenda.

Prórroga del plazo de la cesión y condiciones de devolución de la posesión de las concesiones (02:13:36)

- En el contrato original la cesión era temporal y prevista su renovación; la fecha de vencimiento fue el 1 de abril de 2018, con obligación de devolución de la posesión sin requerir documentación.
- Mediante la adenda las partes acuerdan ampliar el plazo de la sesión desde el 1 de abril de 2018 hasta el 1 de abril de 2028, es decir, una prórroga de diez años adicionales.
- Se aclara que la prórroga se efectúa dentro de los términos del contrato previo; no se incurre en prórroga extemporánea porque la extensión se pacta antes de su vencimiento.

Jurisprudencia arbitral y casos relevantes contra el Estado peruano (01:32:27)

- Caso Lupacagol: antecedentes, laudo y consecuencias para la inversión minera (01:33:22)
  - Lupacagol presentó un arbitraje contra el Estado peruano por la falta de protección y apoyo frente a bloqueos y protestas que impidieron la actividad minera; el laudo arbitral falló a favor de Lupacagol imponiendo indemnización.
  - La sentencia arbitral tuvo impacto internacional y mostró riesgo político y jurídico para la inversión minera en Perú, disuadiendo a posibles inversionistas.
  - El Estado puede optar por cumplir el laudo, solicitar su revisión o enfrentarse a mecanismos de ejecución internacional en el país del adjudicatario.
- Otros casos arbitrales históricos y ejemplos de indemnizaciones (01:36:54)
  - Se mencionan otros arbitrajes pasados en los que el Estado peruano fue condenado, como el caso Bercin, con pagos significativos por compensación al adjudicatario.
  - Estos casos siguen una línea similar: empresas requieren protección frente a actos que impiden el desarrollo de actividades autorizadas y reclaman responsabilidad estatal por falta de auxilio o intervención.
  - Los resultados adversos para el Estado ilustran la importancia de gestionar conflictos sociales, seguridad jurídica y cumplimiento de obligaciones estatales para prevenir arbitrajes.
- Casos pendientes y la relevancia del seguimiento de disputas mineras (01:35:54)
  - Existen arbitrajes mineros pendientes en los que aún se aguarda resolución; los resultados pueden seguir afectando la percepción internacional sobre la estabilidad jurídica en minería.
  - El seguimiento y gestión de estos procesos es crucial para el diseño de políticas públicas y estrategias preventivas frente a futuros reclamos internacionales.
  - La experiencia acumulada del Estado y las empresas sirve para modular prácticas contractuales y de gestión de conflictos.

Contratos sobre concesiones mineras: tipos, naturaleza y formalidades (01:40:03)

Clasificación de contratos mineros y su finalidad en la transferencia de derechos (01:40:29)

- Los contratos mineros regulados por la Ley General de Minería incluyen transferencia, cesión (sesión), opción, riesgo compartido (joint venture), hipoteca minera y sociedad minera de responsabilidad limitada.
- Los contratos principales que afectan directamente la titularidad son transferencia, cesión, opción, riesgo compartido y contrato de explotación, mientras que hipoteca y prenda son accesorios.
- La formalización y registro de estos contratos permite la operatividad comercial sobre derechos inscritos en registros públicos, facilitando transmisión y gestión contractual del derecho de concesión.

Características del contrato de transferencia y efectos jurídicos (01:47:40)

- El contrato de transferencia es un acto traslaticio por el cual el titular transmite total o parcialmente el derecho de concesión minera a un adquiriente, pudiendo constituirse condominios si la transferencia es parcial.
- Naturaleza: contrato nominado previsto en la ley, bilateral, oneroso, consensual y con aplicación supletoria del Código Civil para aspectos contractuales adicionales.
- Importante: mediante transferencia no se transmite la propiedad del recurso, dado que el subsuelo y los minerales pertenecen al Estado; por ello no resulta aplicable la acción por lesión ni el retracto común en bienes de propiedad.

Formalidades, inscripción y contraprestación en transferencias mineras (01:54:06)

- La transferencia debe documentarse en escritura pública y registrarse en la ficha de la concesión en los registros públicos de minería para que surta efectos frente a terceros.
- La contraprestación puede variar ampliamente y no necesariamente refleja un precio regular; en ejemplos reales la transferencia puede constar simbólicamente por un sol y pactos o acuerdos colaterales fuera de la escritura pública.
- La ley permite transferencia total o parcial, detallando que la transmisión comprende anexos y accesorios (campos, servidumbres, instalaciones, relaves) vinculados a la concesión.

Contratos accesorios, sociedad minera y aspectos prácticos en transacciones (01:41:41)

Contratos accesorios: hipoteca, prenda minera y su uso limitado (01:46:40)

- La hipoteca minera y la prenda minera están reguladas pero son poco usadas en la práctica financiera por la complejidad y riesgos asociados a gravar derechos de concesión.
- Los bancos y entidades financieras rara vez aceptan hipotecar concesiones mineras por dificultades para ejecutar y valorar garantías sobre derechos administrativos sujetos a condiciones estatales y riesgos sociales.
- Aunque existen como figuras jurídicas, su aplicación práctica cayó en desuso y requiere precaución contractual y regulatoria.

Sociedad minera de responsabilidad limitada y régimen societario aplicable (01:44:42)

- Las sociedades mineras pueden adoptar modalidades societarias específicas; la ley distingue entre sociedades contractuales y sociedades legales que deben constituirse en determinados supuestos.
- Se analiza la representación, régimen interno y registro requerido para las sociedades que participan en actividades mineras, incluyendo inscripción en registros correspondientes y cumplimiento de requisitos administrativos.
- La constitución societaria y estructura interna condicionan la capacidad de contratación, obtención de permisos y responsabilidad frente a terceros.

Aspectos prácticos de negociación, redacción contractual y riesgos fiscales (01:49:26)

- La redacción del contrato de transferencia y sesión es esencial para definir contraprestaciones, plazos, obligaciones y mecanismos de control, evitando conflictos posteriores.
- Se señalan análisis tributarios e impuestos vinculados a transferencias mineras que deben considerarse al estructurar la operación, así como la importancia de formalizar y registrar los contratos.
- La elección entre transferencia, sesión u opción depende de objetivos comerciales, necesidad de financiamiento y estrategias de gestión de riesgo.

Ejemplo práctico de contrato de transferencia y consideraciones notariales y registrales (01:55:13)

- Estructura típica de un contrato real de transferencia y cláusulas comunes (01:55:18)
  - Un contrato de transferencia incluye identificación completa de partes, descripción detallada de las concesiones (ubicación, resolución de adjudicación, extensión), manifiesto de transmisión sin reserva y cláusula de contraprestación.
  - Se especifican accesorios transferidos (instalaciones, caminos, servidumbres) y la referencia normativa que ampara la transferencia conforme al artículo correspondiente de la Ley General de Minería.
  - Se acostumbra indicar la inscripción registral de la concesión y la obligación de efectuar las anotaciones necesarias tras la escritura pública.
- Ejemplo de contraprestación simbólica y explicaciones sobre su legitimidad (01:57:35)
  - En el contrato de ejemplo la contraprestación aparece como un sol a ser abonado en la firma de la escritura pública; esto puede reflejar prácticas contractuales donde el precio real se acuerda por vías distintas o formar parte de un esquema empresarial complejo.
  - La normativa permite acuerdos de esa naturaleza; la ausencia de acción por lesión o retracto en transferencias mineras facilita que estas fórmulas se utilicen sin impugnaciones civiles basadas en lesión.
  - Se advierte que situaciones informales o acuerdos paralelos pueden existir, pero lo formalmente inscribible y exigible es lo consignado en escritura y en el registro.
- Requisitos notariales, inscripción registral y efectos frente a terceros (01:54:41)
  - La escritura pública es imprescindible para la validez formal del acto y para su posterior inscripción en el registro público de minería que refleje la titularidad actualizada de la concesión.
  - El notario da fe de la celebración y la inscripción protege al adquiriente frente a terceros, asegurando aparición en fichas registrales y publicidad del cambio de titularidad.
  - Sin inscripción el adquiriente puede carecer de protección frente a terceros y la transferencia no produce todos sus efectos frente a la administración y otros interesados.

Introducción y cierre de la sesión formativa (02:00:01)

Presentación del segmento final y anuncio de relleno sobre documentos de transferencia (02:00:01)

- Se indica que la parte siguiente de la sesión será en gran medida de relleno y revisión de modelos de contratos de transferencia de concesiones mineras y sus cláusulas típicas.
- Se menciona un ejemplo del año 1998 usado como modelo rápido y se advierte que existen versiones más actuales que no se desarrollan por falta de tiempo.
- Se explica que algunas cláusulas pueden variar y acordarse entre las partes, como quién asume gastos de elevación a escritura pública e inscripción.

Despedida y avisos administrativos finales de la clase (02:20:05)

- Se notifica que en breves minutos se compartirá la relación de la sesión y el enlace para la asistencia por el chat del curso.
- Se ofrecen teléfonos para consultas sobre diplomas o asuntos generales y se da por concluida la sesión con saludos finales a los participantes.
- Se recuerda que el contenido adicional, como el tema de arbitraje, se abordará en la siguiente sesión (día viernes).

Contrato de transferencia de concesión minera: declaraciones y obligaciones del cedente (02:00:12)

- Declaraciones típicas del titular que transfiere la concesión y obligaciones de saneamiento (02:00:12)
  - El titular declara que la materia de la transferencia no está sujeta a cargas, gravámenes, medidas judiciales o extrajudiciales y que no existen deudas que afecten las concesiones objeto del traspaso.
  - El cedente se obliga al saneamiento por evicción en caso de existir alguna contingencia que afecte la libre disposición de la concesión transferida.
  - Se establece que tales declaraciones deben constar de manera expresa en el contrato para que surtan efecto legal y protección a la parte adquirente.
- Declaración sobre el título y vigencia de la concesión y gastos contractuales (02:00:38)
  - Minero Perú (ejemplo) declara que las concesiones transferidas cuentan con título final, totalmente otorgado y prioritario frente a reclamaciones de terceros.
  - Se certifica la vigencia mediante el pago de derechos de vigencia correspondientes a años señalados, asegurando ausencia de deudas con el Estado sobre las concesiones.
  - Se pacta que los gastos de elevación a escritura pública e inscripción del contrato serán a cargo del comprador, con posibilidad de acordar que sean por cuenta del vendedor.
- Alcance de la transferencia: dominio, partes integrantes y accesorios (02:02:13)
  - La transferencia comprende la transmisión del dominio sobre la concesión, incluyendo las partes integrantes y, cuando se pacte expresamente, las accesorias construidas o desarrolladas en la concesión.
  - Si no se expresa inclusión de elementos accesorios en el contrato, éstos no se entenderán transferidos y solo se transmite el derecho de concesión en sí.
  - El contrato debe especificar expresamente si la transferencia abarca edificaciones, instalaciones u otros desarrollos accesorios para evitar incertidumbres entre las partes.

Naturaleza jurídica de la concesión minera y efectos tributarios en la transferencia (02:03:29)

- Transferencia de derechos mineros antes de constitución de sociedad y no aplicabilidad del retracto (02:03:29)
  - Mediante contrato de transferencia pueden transmitirse derechos mineros o la parte que corresponda a solicitantes previos a la constitución de una sociedad legal minera.
  - El derecho de retracto no es aplicable a la transferencia de derechos mineros ni a la transmisión parcial de esos derechos.
  - Se aclara que la concesión no equivale a un derecho de propiedad convencional, sino que se trata de un derecho real específico con régimen propio en la Ley General de Minería.
- Análisis sobre la sujeción al Impuesto General a las Ventas (IGV) en transferencias de concesiones (02:04:38)
  - Se plantea la duda sobre la obligación de pagar el IGV por la transferencia y se remite a estudio de Fernando Susunaga del Pino sobre tributación de contratos mineros.
  - Partiendo del supuesto de que la concesión califica como un derecho real no inscrito y no como un bien mueble, la transferencia se considera operación inafecta al IGV según el artículo 1 de la ley del IGV.
  - La ley del IGV grava la venta de bienes muebles y la primera venta de inmuebles por el constructor; la concesión minera no se encuadra en estas hipótesis por no ser bien mueble ni primera venta de inmueble construido por un constructor.
- Motivos por los que la transferencia no se considera operación gravada y salvedades legislativas (02:06:11)
  - La concesión minera, aunque es un derecho real, no tiene la naturaleza de bien mueble que exige la ley del IGV para aplicar el impuesto en ventas.
  - Tampoco se considera la primera venta de un inmueble afectada por el constructor porque la concesión no implica la construcción de un bien inmueble por parte del concesionario que califique en esa hipótesis.
  - Se advierte que modificaciones legislativas futuras podrían incluir la transferencia de concesiones en la base imponible del IGV, pero en el estado actual de la normativa no está sujeta al impuesto.

Condiciones económicas en contratos de sesión minera y fórmulas de remuneración (02:15:31)

- Cláusulas de pago por uso y porcentaje sobre ventas de agregados (02:15:31)
  - En la cláusula tercera de la adenda se pacta que la cesionaria pagará una prestación económica equivalente al 10% sobre el valor de venta del metro cúbico de agregados vendidos, según cláusula sexta del contrato original.
  - Ese pago incluye además el uso del terreno superficial donde se exploten las concesiones, integrando el canon por cesión y por uso de superficie.
  - Se mantiene la estructura contractual que vincula la retribución al desempeño comercial de la cesionaria mediante porcentaje sobre ventas.
- Mecanismo de remuneración mínimo y combinación de porcentaje con cuota mínima mensual (02:15:57)
  - Se establece una contraprestación mínima para el cedente: 3% del monto total facturado de valor de venta mensual, que no puede ser inferior a 25,000 soles, garantizando un ingreso mínimo periódico.
  - La fórmula combinada asegura que si el 3% mensual resultara menor que la cuota mínima pactada, la cesionaria deberá pagar el monto mínimo, protegiendo al titular de la concesión.
  - Se explica mediante ejemplo numérico que si el 3% de ventas fuera muy bajo frente a la cuota mínima, prevalecerá la garantía de 25,000 soles, lo que beneficia económicamente al titular.
- Posibilidades contractuales y variaciones en la negociación económica (02:18:42)
  - Existen múltiples fórmulas contractuales alternativas: porcentaje sobre ventas, cuota fija mensual, pagos trimestrales, bimestrales o anuales, y combinaciones con mínimos garantizados.
  - Las partes pueden pactar porcentajes distintos (por ejemplo 10%) o cuotas fijas (por ejemplo 30,000 soles mensuales) según la negociación y afinidad entre las partes.
  - La flexibilidad permite diseñar fórmulas para asegurar ingresos recurrentes al titular mientras la cesionaria realiza explotación, adaptándose a la realidad económica del proyecto.

Observaciones finales sobre prácticas contractuales y próximos temas a tratar (02:19:48)

- Ejemplos prácticos y advertencias sobre cláusulas diseñadas para asegurar beneficios (02:19:48)
  - Se muestra cómo los contratos mineros pueden incluir cláusulas “astutas” para garantizar que el titular no pierda ingresos, mediante mínimos o porcentajes que favorecen al cedente.
  - Se advierte que la redacción contractual puede ser compleja y parecer laberíntica, pero se recomienda revisar y comprender fórmulas de cálculo de contraprestaciones antes de aceptar.
  - Se señala que existen muchos ejemplos y variaciones contractuales, por lo que conviene conocer alternativas y elegir la que mejor proteja los intereses de cada parte.
- Recordatorio de temas pendientes: arbitraje y materiales complementarios a compartir (02:20:05)
  - El ponente recuerda que el tema del arbitraje en contratos mineros no fue tratado por falta de tiempo y se pospone para la próxima sesión del viernes.
  - Se anuncia que se compartirá por el grupo de clase la relación de la sesión y el material asociado, incluyendo el ejemplo de contratos exhibidos durante la clase.
  - Se facilitan canales de contacto para dudas sobre diplomas o aspectos generales del curso y se da por cerrada la sesión con agradecimientos y despedida final.